ต้นฉบับ

สัญญาให้บริการพื้นที่อาคาร และคลังสินค้า

สัญญานี้ทำที่ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ระหว่าง บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) โดย นายรัช ทองวานิช และนางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ซับเทอร่า จำกัด โดย นายฉลวย ไพนิตย์ และ นางมัทนา หอระดาน กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้รับบริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ผู้รับบริการได้ทำสัญญาเช่าอาคารโรงงาน 1 หลังกับผู้ให้บริการ พื้นที่รวมทั้งสิ้น 2,160 ตรม. เพื่อใช้ประกอบกิจการโรงงานผลิตสินค้า ตามหนังสือสัญญาเช่าอาคารโรงงาน ฉบับลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการได้จัดให้มีการบริการแก่ผู้รับบริการ ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ระบบปรับอากาศ พื้นที่จอดรถ บริการรักษาความปลอดภัย การดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ที่เช่า และงานคลังสินค้า
2. ทั้งสองฝ่ายตกลงผูกพันตามสัญญานี้มีกำหนดเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2571
3. ผู้รับบริการตกลงชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 124,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยต้องชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
4. กรณีเกิดเหตุขัดข้องของการให้บริการต่าง ๆ ตามสัญญานี้ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการทั้งสิ้น
5. การให้บริการและรับบริการตามสัญญานี้มีความเกี่ยวพันกับการเช่าอาคารโรงงานซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญากันไว้ตามที่กล่าวในข้อ 1. หากมีกรณีที่สัญญาเช่าอาคารหรือสัญญาให้การบริการนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใด ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้สัญญาบริการนี้หรือสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน
6. หากมีการปรับค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ขึ้นไปสูงกว่าในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับบริการตกลงยินยอมให้ผู้ให้บริการปรับค่าบริการขึ้นได้ในอัตราส่วนตามที่ทางราชการปรับขึ้นนั้น
7. หากผู้รับบริการมีความประสงค์จะให้ผู้ให้บริการจัดการบริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดในสัญญานี้ ผู้ให้บริการตกลงจะจัดให้มีบริการดังกล่าวต่อไป ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการจะกำหนดขึ้น

8. หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดปฏิบัติผิดสัญญา คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจักต้องบอกกล่าวให้แก้ไขภายในกำหนดเวลาพอสมควร หากคู่สัญญาฝ่ายที่ปฏิบัติผิดสัญญาไม่แก้ไข คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรานิติบุคคลไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ให้บริการ

(นายรัช ทองวานิช , น.ส. โสภิดา หิรัญโชติพงศ์)

ลงชื่อ..... ผู้รับบริการ

(นายฉลวย ไพนิตย์ , นางมัทนา หอระดาน)

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวกรรณิกา บุญรอด)

ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์)

ต้นฉบับ

สัญญาเช่าอาคารโรงงาน

สัญญานี้ทำที่ บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ระหว่าง

บริษัท สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) โดย นายรัช ทองวานิช และนางสาวโสภิดา หิรัญโชติพงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้เช่า" ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัท ซับเทอร่า จำกัด โดย นายฉลวย ไพนิตย์ และ นางมัทนา หอระดาน กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้เช่า" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า และผู้เช่าตกลงเช่าอาคารโรงงาน มีจำนวนพื้นที่ 2,160 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนผังที่ตั้งอาคารแนบท้ายสัญญา เพื่อเป็นสถานที่ผลิตสินค้าและประกอบการอุตสาหกรรมโดยมีกำหนดระยะเวลาเช่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2571 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ทรัพย์สินที่เช่า"

2. ผู้เช่าตกลงจ่ายค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

3. ผู้เช่าจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินที่เช่าอย่างวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนไม่ให้ชำรุดเสียหายหรือทรุดโทรมในระหว่างการเช่าตามสัญญานี้ หากปรากฏสภาพดังกล่าวขึ้นแล้ว ผู้เช่าจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี โดยผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เว้นแต่สภาพที่ปรากฏเป็นความเสียหายซึ่งต้องซ่อมแซมใหญ่ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดังกล่าว

4. ผู้ให้เช่าตกลงให้ผู้เช่ามีสิทธิในการใช้ทรัพย์สินที่เช่า และรับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าเต็มตามจำนวนเนื้อที่ที่ทำสัญญา รวมถึงทางเข้าออกของยานพาหนะที่จะขนถ่ายสินค้าของผู้เช่า

ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้เช่า ลูกจ้างของผู้เช่า ลูกค้าหรือบุคคลอื่น ๆ ที่มาติดต่อกับผู้เช่า ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใด ๆ จากการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่า เว้นแต่เกิดจากโครงสร้างของการก่อสร้างซึ่งผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ผู้ให้เช่าจะไม่รับผิดชอบในกรณีเครื่องจักรหรือสินค้าของผู้เช่าที่เก็บรักษาในทรัพย์สินที่เช่าต้องเสียหายหรือถูกทำลายโดยธรรมชาติ หรือจากเหตุนอกเหนือการควบคุมของผู้ให้เช่า เช่น ภัยธรรมชาติต่าง ๆ การจลาจล การนัดหยุดงาน

5. ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างงอันเกิดเนื่องจากการเช่าตามสัญญานี้

6. ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ถ้าทรัพย์สินที่เช่าถูกทำลายลงโดยอัคคีภัย หรือจากเหตุสุดวิสัยก็ดี สัญญาเช่านี้เป็นอันสิ้นสุดลงทันที

7. หากผู้เช่าประสงค์จะต่อสัญญาเช่านี้เมื่อครบกำหนดการเช่าแล้ว ผู้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดลง

8. เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าจะต้องขนย้ายทรัพย์สิน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งใช้งานในทรัพย์สินที่เช่าหรือสินค้าใด ๆ ที่เก็บรักษาในทรัพย์สินที่เช่า ออกไปจากทรัพย์สินที่เช่าภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่การเช่าสิ้นสุดลง โดยผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าในระยะเวลาดังกล่าวนี้ด้วย รวมถึงส่งคืนกุญแจทั้งหมดและส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าในสภาพดีใช้งานได้ในขณะสัญญาเช่าสิ้นสุดลงนั้นคืนให้แก่ผู้ให้เช่าทันที หากผู้เช่าไม่ปฏิบัติตาม ผู้ให้เช่ามีสิทธิกลับเข้าครอบครองทรัพย์สินที่เช่า และหรือใช้สิทธิตามสัญญาข้ออื่น

9. กรณีผู้ให้เช่าทำประกันภัยในทรัพย์สินที่เช่าไว้ ผู้เช่าตกลงเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับทรัพย์สินที่เช่า โดยให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว

10. หากผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือผิดนัดชำระค่าเช่างวดหนึ่งงวดใด ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

สัญญาเช่านี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกับตามเจตนา จึงได้ลงลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตรานิติบุคคลไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ผู้ให้เช่า
(นายรัช ทองวานิช , น.ส.โสภิดา หิรัญโชติพงศ์)

ลงชื่อ..... ผู้เช่า
(นายฉลวย ไพนิตย์ , นางมัทนา หอระดาน)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวกรรณิกา บุญรอด)

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวเสาวนิตย์ สิริกรกาญจน์)